

권 고

제 목 임신 중 여성 근로자 초과근무 예방체계 미흡

관 계 부 서 ■■■■처

조 치 부 서 ■■■■처

내 용

1. 업무 개요

공사 직원은 초과근무¹⁾시 e-HR시스템을 통해 명령권자(부서장)에게 신청하고 결과를 보고하고 있으며, 초과근무 결과는 보상휴가 또는 수당으로 지급된다.

2. 관계규정 및 판단기준

「근로기준법」 제74조(임산부의 보호) 제5항에 따르면 사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 되도록 규정되어 있다.

또한, 「취업관리요령」 제6조(초과근로의 제한) 제3항에 따르면 임신 중인 직원에 대하여는 시간외근로, 야간근로 및 휴일근로를 시키지 못하며, 임신 중인 직원이 요구하는 경우 쉬운 종류의 근무로 전환토록 규정되어 있다.

따라서 ■■■■처는 근로기준법 및 관련규정에 따라 임신 중의 여성 근로자가 초과근무를 하지 않도록 관련 시스템을 운영하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 감사기간 중 초과근무를 신청하는 e-HR시스템을 점검한 결과

1) 「취업관리요령」 제11조(초과근무) ①항 시간외근무 또는 휴일근무는 명령권자의 사전 승인을 받아 근무한다.

임신 중 여성 근로자의 초과근무를 예방할 수 있는 조치 등이 없어 관련 법령 및 규정을 위반할 소지가 있었다.

관계부서 의견 ■■■■처는 감사결과와 관련하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ■■■■처장은 임신 중 여성 근로자가 초과근무 신청시 관련 법령 및 규정의 내용 등을 안내하고 초과근무 신청을 차단하는 등 예방체계를 수립하고 시행하시기 바랍니다. (권고)